数据经济学

第十一章：数据经济的对外开放

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年春

章节目录

1. 第一节：开放条件下的数据经济
2. 第二节：开放条件下数据流动的安全性考量
3. 第三节：跨境数据流动的全球治理

章首导言

理论背景

经济学中，为简化分析常假设**封闭经济**，但现实世界的主流是**开放经济体系**。

——曼昆《经济学原理》

数据经济在开放条件下的基本表现：

- **规模地位**：全球数据流动规模不断扩大，数据贸易在数字贸易中地位凸显
- **价值增长**：数据经济的价值在开放网络中呈现倍增趋势
- **核心挑战**：数据流动引发的安全性问题愈发引起关注
- **治理演变**：跨境数据流动的治理成为新领域，国际规则日益重要

第一节

开放条件下的数据经济

开放条件下数据流动的特点

（一）要素流动与资源配置的理论基础

1. 扩大资源配置的范围

理论上，商品、资本、技术等要素的自由流动可实现全球资源最优配置，**数据作为新生产要素同样符合此规律**

这一规律的理论依据何在？下帧看马克思的论述

开放条件下数据流动的特点

（二）开放经济的本质

- 马克思在《1857-1858 年经济学手稿》中指出：
- “生产力……的普遍发展成了基础，同样，交往的普遍性，从而世界市场成了基础”
- **开放经济的本质**：
  - 把一国市场与世界市场连接起来
  - 鼓励尽可能充分地参加全球分工
  - 在国际分工中发挥出本国经济的比较优势

范围扩大之后，数据以什么形态流动？

开放条件下数据流动的特点

2. 交易方式与流动视角——以 Strava 为例（一）

数据以何种形态跨境流动？需从交易视角拆解——数据流动并不直接发生在生产者和消费者之间，理解它需要三个视角：

理论：三个交易视角

- **视角一**：商业数据（账单、地址），自愿提供、争议少
- **视角二**：原始数据，本身无价值，汇总后才有价值
- **视角三**：数据产品，跨境销售计入**服务贸易**

下面用 Strava 看免费轨迹如何完成‘视角二 $\rightarrow$ 视角三’的价值跃迁

开放条件下数据流动的特点

2. 交易方式与流动视角——以 Strava 为例（二）

案例：Strava 数据变现——全球流行的跑步与骑行记录 App

- 全球数亿用户免费上传 GPS 运动轨迹
- 单条轨迹在国际市场上无法直接标价出售
- Strava 将跨国原始数据**脱敏、汇总与算法分析**
- 推出 *Strava Metro*，售给全球城市规划部门
- 启示：从免费足迹到市政数据资产的价值跃迁

价值跃迁看到了，新问题随之而来——下帧看数据贸易与传统贸易的不同

形态拆解完，新问题：数据贸易与传统贸易有什么不同？

3. 数据跨境贸易与要素流动的特征

- **进出口的重定义**：
  - *出口*：国内产生而流入国外的数据
  - *进口*：国外产生而流动到国内的数据

进出之外，流动与交易的关系如何？下帧看

开放条件下数据流动的特点

（二）自由流动与开放度的制约

- **自由流动 vs 市场交易**：
  - 当前很多数据在国际市场中未产生明显交易，而是自由流动的
  - 仅少部分数字企业实现了在世界数据市场上买卖数据
- **开放度的制约因素**：
  - 一般规律：经济发展水平越高，市场化程度越高，就越接近开放型经济
  - 现实反差：因安全性问题，数据经济的开放性受政策限制极大

开放条件下数据流动的特点

4. 效率与安全的妥协（一）：核心悖论

上帧说开放受安全制约——为什么？看效率与安全的结构性冲突

核心悖论：效率——安全——公平

复杂利益使数据经济极难在“效率—安全—公平”三维达到完美均衡。

悖论如何展开？下帧拆解效率与安全的冲突机制

开放条件下数据流动的特点

4. 效率与安全的妥协（二）：理论机制

理论：效率—安全的妥协

- **理论支撑**：一旦定为安全事务，即获绝对优先
- **效率来源**：数据要素市场的自由竞争
- **安全焦虑**：竞争使各方处于不安全状态
- （从 2013 年棱镜门到 2021 年窃听门，数字主权争端由来已久）
- **现实结果**：追求效率往往让位于安全

安全焦虑如何落地？看 TikTok 的合规代价（下页）

开放条件下数据流动的特点

4. 效率与安全的妥协（三）：TikTok 案例

案例：TikTok 的合规代价

- 纯市场逻辑：全球统一算法，数据集中回传至单一数据中心处理，成本最低、技术迭代最快
- 安全焦虑：美欧强制数据本地化
- *得州项目*：耗资 **15 亿美元**，甲骨文本土托管
- *云端计划*：每年 **12 亿欧元**建欧洲数据中心
- 结论：跨国数据企业为获得安全准入，被迫放弃部分技术架构的效率

效率与安全的妥协看到了，‘公平’呢？下帧看跨国分配

开放条件下数据流动的特点

5. 数据收益在跨国间的公平分配难题

在开放条件下，数据要素的收益很难在不同经济体间公平分配。

- **发达国家的优势地位**:
  - 基于科技先发优势，建立了对自己有利的跨境数据流动规则
- **发展中国家的防御处境**:
  - 技术上处于追赶阶段，在规则制定上更多处于防御地位

开放条件下数据流动的主要趋势

如果说‘特点’回答‘开放改变了什么’，‘趋势’回答‘它正往哪里去’

1. 全球数据流动规模不断扩大

驱动力：物联网、云计算和数据分析；2005 年以来，全球数据流增长了**数百倍**

中国的超大规模数据优势（2022 年数据）

- **数据产量**：8.1 ZB，同比增长 22.7%，全球占比 10.5%
- **数据存储量**：724.5 EB，同比增长 21.1%，全球占比 14.4%
- **未来预测**：预计 2025 年将达 48.6 ZB，成为全球最大的数据区域

规模在扩大，但分布均匀吗？

开放条件下数据流动的主要趋势

2. 全球数据流动范围趋于集中

2004–2020 年，全球数据流动主要集中在**北美、欧洲和亚洲**之间

- **价值获取的不平衡**（承接前文公平分配难题，南北失衡在此显现）：
  - **发达国家**：垄断主要平台与人才，处于生态网络中心
  - **发展中国家**：
    - 流出：低价值原始数据；流入：高额付费服务
    - 从属困境：沦为少数全球性数字平台的**原始数据提供方**

现实案例：AI 时代的数据掠夺与分工不平等

（一）原始数据的单向抽取

案例：生成式大模型背后的全球数据链

全球数字化发展集中于欧美大平台，发展中国家正面临新形态的数据殖民。

上一帧说发展中国家沦为'原始数据提供方'，本案例看 AI 产业链的三个环节

- **原始数据的单向抽取**：
  - 欧美头部 AI 企业借爬虫无偿获取全球互联网公开数据（含广大发展中国家），用于训练模型

抽取之后，价值链下游还有什么？下帧看外包与倾销

现实案例：AI 时代的数据掠夺与分工不平等

（二）低端劳动外包与高价倾销

- **低端数据劳动的外包**：
  - 数据清洗、有害内容标注等密集工作外包给肯尼亚、菲律宾等国
  - 廉价劳动力时薪不足 2 美元
- **高附加值服务的高价倾销**：
  - 发展中国家提供语料和人工，却需向欧美平台支付高昂 API 调用费

“流出语料、买入服务”的格局，说明数据贸易地位正在变化（下帧）

开放条件下数据流动的主要趋势

上一案例‘流出语料、买入服务’，正说明数据贸易地位上升

3. 数据贸易在数字贸易中的地位凸显

数据是数字贸易发展的**基础和重要载体**

- **应用场景扩展**：跨境电商、社交媒体视频、工业互联网等
- **形态演变**：目前内嵌于服务贸易，未来或成为独立的贸易形态
- **中国地位**：部分发展中国家数据贸易枢纽地位显现。
- 2021 年中国数据产生量 6.6ZB，占比 9.9%，居世界第二

地位凸显之外，开放还让价值量级变了

4. 开放使得数据经济价值倍增

全球数据流动对经济增长有明显的拉动效应

- **经济增长拉动**：
  - 流动量每增加 10%，带动 GDP 增长 **0.2%**
  - 行业利润促进率平均为 10%（数字平台、金融等行业可达 32%）

线性拉动之外，还有更大的非线性力量？下帧看网络效应

开放条件下数据流动的主要趋势

（二）网络效应：梅特卡夫定律

- **网络效应（梅特卡夫定律）**：
  - 网络价值与用户数的平方成正比 ($V \propto n^2$)
  - 开放条件下节点增加，价值指数级倍增

价值倍增之外，开放的另一面是什么？下节看安全性

第二节

开放条件下数据流动的安全性考量

开放条件下数据流动的安全性考量

核心观点

越是开放，越要重视安全。

相较于封闭条件，安全性考量的特殊性：

- **个人层面**：主要涉及隐私保护问题
- **国家层面**：主要涉及经济安全问题，也不可避免会牵扯政治议题等

跨境数据流动在国家层面的影响

1. 经济安全是国家安全的基础

- **2005 年中国现代国际关系研究院经济安全研究中心《国家经济安全》**:
  - 将经济安全视为国家安全的基础
  - 经济发展与经济安全休戚相关，因为发展是一国经济安全的关键
  - 弱国无安全
- **2014 年总体国家安全观**:
  - 强调以：人民安全为宗旨、政治安全为根本、经济安全为基础
  - 军事、文化、社会安全为保障、国际安全为依托

跨境数据流动在国家层面的影响

2. 经济安全的相对性

上页强调“经济安全是国家安全的基础”，但这并不意味它是绝对、单一的概念，其内涵本身具有相对性：

- 著名国际安全学者**巴里·布赞**在《人、国家与恐惧》中认为：
  - 经济安全代表了一种可广泛应用的绝对价值，
  - 、是一个虚幻的观点、一个妄想
  - 真的经济安全是由各种矛盾、妥协、交易拼凑的模糊之物，
  - 、是个相对概念

跨境数据流动在国家层面的影响

经济安全是拼凑的相对之物——数据流动具体带来哪些隐患?

3. 核心安全隐患

- 数字平台跨国服务中获取的数据达到一定量级，便能分析国家安全事务，给被服务国带来隐患
- 这一问题需要从全球、区域等更大的视角加以关注
- 智能网联汽车正是这类隐患的典型载体——它是数据的移动收集器

跨境数据流动在国家层面的影响

4. 潜在的逻辑冲突：国家安全 vs. 经济规律

从国家角度考察跨境数据流动，易局限于国家安全需求，忽视经济及经济安全本身的运行规律。

- **国家安全的逻辑**：通常遵循零和博弈逻辑
- **市场经济的逻辑**：基于市场的跨国经济关系往往是非零和关系
- **风险后果**：国家安全的逻辑有可能诱导经济安全的极端化
  - 这在数据流动领域已经略有体现

现实案例：智能网联汽车的数据主权与本地化

（一）安全隐患的具象化

案例：特斯拉在华数据中心建设

跨国科技企业在面对国家安全逻辑时，往往需要调整其市场经济部署。

- **安全隐患的具象化**：
  - 智能汽车不单是交通工具，更是数据的移动收集器
  - 搭载高清摄像头、GPS 轨迹、声纹等
  - 若这些数据不受限制地跨境流出，将直接威胁所在国的地理与社会安全

隐患如此，企业如何应对？下帧看特斯拉的妥协

现实案例：智能网联汽车的数据主权与本地化

（二）企业的合规妥协

前两帧分别讲了隐患与零和逻辑，特斯拉一案同时印证两者

- **企业的合规妥协**：
  - 2021 年，特斯拉宣布在中国建立数据中心
  - 实现数据本地化存储，将在中国大陆市场销售车辆产生的所有数据留在境内
  - 企业为了保住市场份额，必须在商业效率与东道国国家安全之间做出让步

国家层面的冲突讲完，个人层面的隐私呢？（下帧）

跨境数据流动在个人层面的影响

1. 个人隐私安全问题的复杂性

相比一般数据流动，跨境数据流动在个人层面的安全问题更复杂，体现在各国或地区对隐私的态度有所差异

被广泛关注的敏感个人隐私数据包含：

- 性别、年龄、经济状况、健康水平
- 性生活或性取向
- 种族或民族起源、政治观点
- 宗教或哲学信仰、工会成员身份
- 遗传或生物特征数据等

跨境数据流动在个人层面的影响

2. 欧盟：极其严格的数据保护

欧洲国家历来重视个人隐私安全，实行了极其严格的保护条例。

- **《通用数据保护条例》，2018**：
  - 对个人数据流出欧盟进行了严格限制，以此保护个人数据
- **充分性认定**：
  - 数据如需跨境流动，必须通过欧盟的此项认定
  - 核心要求：仅当第三国对个人数据的保护水平达到欧盟要求，成员国个人数据才能跨境流动

现实案例：跨国巨头在欧盟的“隐私合规代价”

（一）事件背景：天价罚单

案例：Meta（Facebook 母公司）遭天价重罚

欧盟对个人数据流出境外的保护不仅标准极高，且执法力度空前。

- **事件背景**：
  - 2023 年 5 月，爱尔兰数据保护委员会（DPC）对 Meta 开出12 亿欧元（约 91 亿人民币）罚单，创《通用数据保护条例》实施以来最高纪录

罚单背后，违规的核心点是什么？下帧拆解

现实案例：跨国巨头在欧盟的“隐私合规代价”

（二）违规核心点：跨境数据流动

- **违规核心点（跨境数据流动）**：
  - Meta 将欧洲用户的个人数据系统性地传输并存储至美国服务器
  - 欧盟监管机构认为，美国的情报监控法律无法为欧洲用户提供与 GDPR 同等水平的隐私保护，未通过充分性认定测试
  - 因未通过欧盟**充分性认定**（见前页），被认定违规
  - 无视区域隐私保护差异的跨境流动，将面临毁灭性的财务与声誉风险

欧盟的重罚之外，英国的路径有何不同？（下帧）

英国脱欧后走独立数据保护路径，与欧盟同严但制度分立

3. 英国：对特殊类别数据的高标准要求

- **《特殊类别数据的处理指南》，2019**：
  - 为避免潜在风险，要求控制者采取一切必要预防措施
  - 保护特殊类别个人数据（种族、信仰、生物特征等）

指南之外，英欧自贸协定又加了什么？下帧看

跨境数据流动在个人层面的影响

（二）英欧《自由贸易协定》

- **英国–欧盟《自由贸易协定》，2020**：
  - *DIGIT.3 规制权*（第 116 段）：明确规定了隐私和数据保护的条件
  - *DIGIT.7 个人资料和隐私保护*（第 118 段）：承认个人有权保护数据和隐私且高标准有助于增加人们对数字经济和贸易发展的信任

同样是严格保护，俄罗斯的路径有何不同？（下帧）

4. 俄罗斯：极力强调隐私安全的发展中国家代表

俄罗斯对跨境数据流动带来的隐私安全问题重视程度极高

- **2006 年俄罗斯联邦议会颁布《关于信息、信息技术和信息保护法》**，强制数据本地化：
  - 公民个人数据及相关数据库必须存储在俄境内（必须设置本地服务器）
  - 公民个人数据的处理活动必须在俄境内进行

法律如此严格，执行起来有多狠？下帧看执法与重罚

跨境数据流动在个人层面的影响

（二）严厉的执法与重罚机制

- **严厉的执法与重罚机制**：
  - *2021 年*：谷歌因违反此法案相关条款被罚款
  - *2020 年*：《俄罗斯联邦行政违法法典》修正案出台，将泄露个人数据的罚款额提高十倍

法规再严，泄露仍防不胜防？下帧看现实威胁

跨境数据流动在个人层面的影响

（一）现实威胁：隐私泄露令人担忧

（插曲）

现实威胁：隐私泄露问题仍然令人担忧

尽管有法规约束，个人数据因含高价值隐私与安全信息，仍频繁成为国际黑客窃取目标，泄露后危害极大。

泄露的规模有多大？下帧看统计

典型案例：Neopets 数据库泄露

- **背景资料**：Termly 2022 年 11 月更新的《98 个最大的数据泄露、黑客和曝光事件》
- 显示单次泄露影响用户数从几十万到上千万不等

最大的一起泄露是哪起？下帧看 2022 年之最

跨境数据流动在个人层面的影响

（三）典型案例：2022 年 Neopets 泄露

- **2022 年最大泄露事件**：
  - *时间*：2022 年 1 月至 7 月。
  - *对象*：Neopets（尼奥宠物）数据库
  - *损失*：黑客窃取了潜在的6900 万用户个人数据和 460MB 的源代码

泄露防不胜防，中国的应对之策是什么？（下帧）

跨境数据流动在个人层面的影响

（一）《数据安全法》

法规加码仍拦不住泄露，中国的回答是系统化制度构建

5. 中国：系统化构建数据治理的制度基础

中国正积极细化完善相关法律法规，全面规范数据跨境传输活动

- **《数据安全法》(2021 年 6 月出台)**：
  - 首次较为系统地明确对数据处理、使用、流动的规制要求
  - 旨在加强数据安全保护和监管

数安法之外，另一部基础性法律是什么？下帧看

跨境数据流动在个人层面的影响

（二）《个人信息保护法》

- **《个人信息保护法》（2021 年 8 月出台）：**
  - 细化完善个人信息保护制度规则
  - 对个人信息处理、数据收集和使用，数据跨境传输相关活动进行全面规范

制度搭好，执法落地如何？下帧看滴滴案

现实案例：统筹发展与安全的中国监管实践

（一）案件背景：滴滴赴美上市

第二节开篇的个人、国家两层面，本案同时踩中

案例：滴滴出行网络安全审查案

是中国全面适用数据合规三驾马车（网安法、数安法、个保法）的标志性案件。

其中“网安法”即 2017 年出台的《网络安全法》。

这起标志性案件如何展开？下帧看事件回溯

现实案例：统筹发展与安全的中国监管实践

（二）事件回溯：审查与罚款

- **事件回溯**：
  - 2021 年赴美上市引发数据外泄担忧，国家网信办对其启动网络安全审查
  - 2022 年 7 月，对其处以80.26 亿元人民币罚款

罚款之外，违法事实落在哪两个层面？下帧拆解

现实案例：统筹发展与安全的中国监管实践

（三）违法事实：个人与国家两个层面

- **违法事实的两个层面**：
  - **个人层面（隐私）**：违法收集用户相册、过度索取权限、未清晰说明个性化推荐等，严重违反《个保法》
  - **国家层面（安全）**：存在严重影响国家安全的数据处理活动，规避监管
  - **结论**：数字平台参与全球化（如赴境外上市），绝不能牺牲国家数据安全与公民个人隐私

中国的治理实践讲完，全球规则博弈如何展开？（下节）

第三节

跨境数据流动的全球治理

跨境数据流动的全球治理现状

各国诉求不同、规则必然冲突——谁来协调?

当前全球治理的基本态势

全球数据治理在数据安全和自由流动中寻求动态平衡，总体呈现多极化和俱乐部化发展格局（美欧各拉小圈子、非成员被排除在外）。

具体表现:

- 欧美发达国家争抢全球数字经济规则的**领导权**
- 对广大发展中国家客观上形成了排挤之势

全球数据治理的主要原则与阵营

各经济体基于自身利益，秉持不同的治理逻辑：

- **欧盟**：倡导数据保护主义，构建高标准规则壁垒
- **美国**：倡导数据自由主义，旨在扩大数字平台优势
- **新加坡、日本等**：倡导数据发展主义，兼顾保护与流动
- **新兴国家（中、俄、印等）**：
  - *积极探索者*（如中国）：寻求安全与发展的双赢模式
  - *主权强调者*（如俄罗斯）：强调数据本地化与自主权

一句话：保护主义‘筑墙’、自由主义‘拆墙’、发展主义‘开有门禁的墙’

国际规则：欧盟的数据保护主义

（一）核心战略与关键法案

先从筑墙最卖力的欧盟看起

- 核心战略：
  - 建立单一数字市场
  - 对内促进共享，对外严格管控
- 关键法案：
  - 《通用数据保护条例》，2018
  - 《数据法案》，2022

对内共享、对外管控，靠什么机制落地？下页看朋友圈

国际规则：欧盟的数据保护主义

（二）朋友圈机制

- 朋友圈机制：
  - **充分性认定**：与日、韩等国构建高标准传输协议（名单见下页图）
  - **对美态度**：2022 年达成《跨大西洋数据隐私框架》原则协议（该框架曾两度被推翻，见后两页施雷姆斯案）
  - **对华态度**：尚未通过充分性认定，传输需依赖替代性路径

朋友圈长什么样？下页一图看清

欧盟主导的数据保护主义朋友圈

欧盟

对内：促进共享流动

对外：严控数据跨境

安道尔公国、阿根廷、加拿大（限于商业组织）、
根西岛、以色列、马恩岛、日本、泽西岛、
新西兰、韩国、瑞士、英国、乌拉圭及法罗群岛。

- 2018 年，《通用数据保护条例》
- 2018 年，《非个人数据自由流动条例》
- 2019 年，《开放数据指令》（修订）
- 2020 年，《欧洲数据战略》
- 2022 年，《数据法案》（侧重于私人部门释放数据）
- 2022 年，《数据治理法案》（侧重于公共部门释放数据）
- 2022 年，《数字市场法》《数字服务法》

2023 年之前通过 GDPR 个人数据跨境传输“充分性认定”的 14 个国家和地区

美国

尚未与中国建立伙伴关系

- 2022 年 3 月 25 日，美欧就《跨大西洋数据隐私框架》重新达成原则性协议
- 2023 年 7 月，美国通过 GDPR 的“充分性认定”

现实案例：欧盟充分性认定的杀伤力

（一）事件背景

案例：施雷姆斯二案与隐私盾失效

欧盟的数据保护主义绝非纸上谈兵，其高标准甚至曾让欧美之间的数据通道直接瘫痪。

- **事件背景**：
  - 奥地利隐私活动家 Max Schrems 起诉 Facebook，指控欧洲用户数据传至美国服务器后会被美国情报机构（棱镜计划）监听

Schrems 的指控，法院如何回应？下帧看世纪判决

现实案例：欧盟充分性认定的杀伤力

（二）判决与商业震动

- **世纪判决（2020 年）**：
  - 欧盟最高法院裁定，美国监控法律未能提供等同于《通用数据保护条例》的保护
  - 直接废除了欧美之间赖以生存的隐私盾数据传输协议
- **商业震动与启示**：
  - 致数千家依赖跨大西洋数据流动的跨国企业陷入非法传输危机
  - 包括科技巨头、中小企业，证明欧盟规则壁垒的**强制力与排他性**

欧盟的墙如此之硬，大西洋对岸的美国怎么办？（下帧）

国际规则：美国的数据自由主义

与欧盟筑墙相反，美国主张拆墙——维护的是自家平台霸权

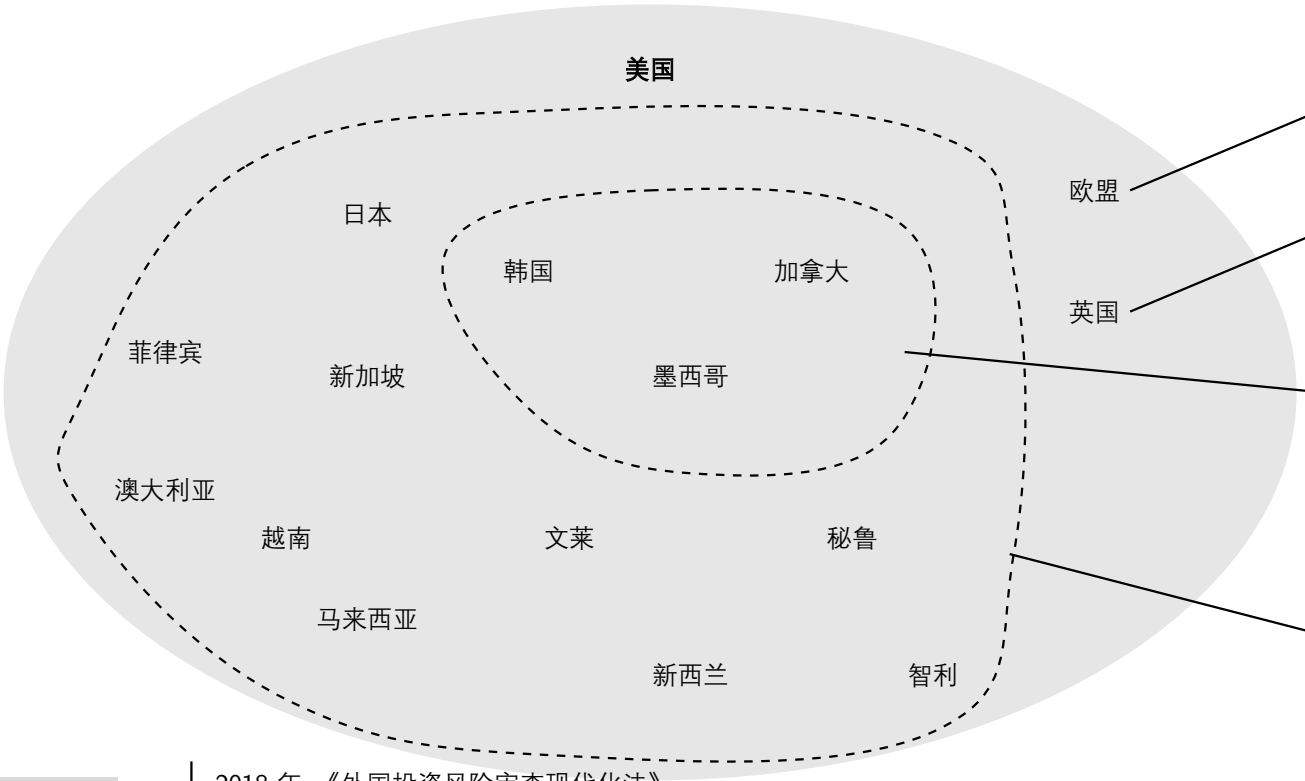
核心主张：减少数据流动障碍，维护美国数字产业的全球霸权

主导的多边开放与区域合作路径

通过贸易协定将数据自由流动条款植入国际规则：

- APEC 跨境隐私规则体系
- 《美墨加协定》
- 《韩美自由贸易协定》
- CPTPP 相关数字贸易条款

美国主导的数据自由主义朋友圈



2022 年，《跨大西洋数据隐私框架》

2018 年，《澄清境外合法使用数据法》

自由贸易协定伙伴关系

- 2012 年，《韩美自由贸易协定》
- 2020 年，《美国-墨西哥-加拿大协定》

国际组织多边开放关系

- 2011 年，APEC 实施跨境隐私规则
- 2016 年，《跨太平洋伙伴关系协定》
- 2022 年，全球跨境隐私规则体系宣言

美国为排除中国颁布的法案

- 2018 年，《外国投资风险审查现代化法》
- 2018 年，《加利福尼亚州消费者隐私法案》
- 2020 年，《外国投资审查法案最终规则》
- 2022 年，《出口管理条例》增加“网络安全物项”
- 2022 年，全球跨境隐私规则体系宣言

国际规则：美国针对中国的遏制措施

- **路径一：国内法案长臂管辖**
  - 更新《出口管理条例》等，将华为、TikTok等列为重点观察对象
- **路径二：操纵国际规则设置壁垒**
  - 2020 年 6 月美国提议修改 APEC 跨境隐私规则体系，使其独立于 APEC 框架；2022 年又改为全球跨境隐私规则体系宣言
  - **借口与行动**：以信息管控为由拒绝中国审核，意图建立排华数据圈

国际规则：数据发展主义与中国实践

（一）核心特征：第三条道路

美欧之外有没有第三条道路？新、日给出‘发展主义’

核心特征

以新加坡、日本为代表，强调在高水平保护下实现自由流动（如 DEPA 协定）

前文中国属‘积极探索者’，其路径正是发展主义——安全与发展双赢

发展主义之下，中国具体做了什么？下帧看积极作为

国际规则：数据发展主义与中国实践

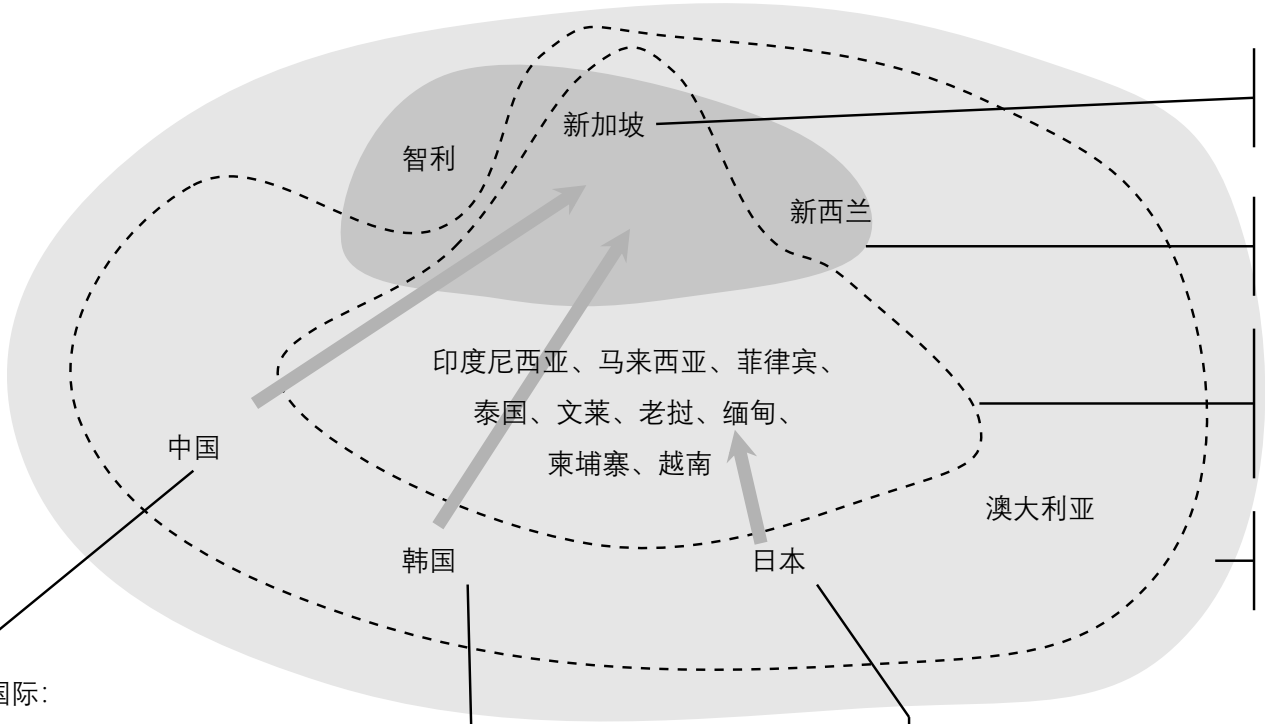
（二）中国的积极作为

中国的积极作为：

- **法治基础**：形成以《数据出境安全评估办法》为核心，构建“自评估 + 国家安全评估”阶梯体系
- **国际贡献**：
  - 2020 年提出《全球数据安全倡议》
  - 2021 年申请加入 DEPA（数字经济伙伴关系协定）
  - 2023 年承办第四届联合国世界数据论坛

倡议之外还有哪些动作？下页一图看清朋友圈

以新加坡、日本等国为代表的数据发展主义朋友圈



2012 年，《新加坡个人数据保护法》（PDPA）

2020 年，《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）

2021 年，《东盟数据管理框架》（DMF）和《东盟跨境数据流动示范合同条款》（MCCs）

2020 年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）

国际：

2021 年，申请加入 DEPA

2021 年，申请加入 CPTPP

国内：

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《数据出境安全评估办法》

2020 年，《个人信息保护法》、《信用信息法》（修订案）、《信息通信网法》（修订案）

2018 年，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）

2019 年，日本-欧盟《个人数据跨境传输充分性框架》

国际规则：部分新兴国家的保留与担忧

- **俄罗斯：强硬本地化**
  - 要求数据必须在境内存储，实行白名单式流出政策
- **印度的主权抗议**：
  - 2019 年 G20 峰会：反对基于信任的数据自由流动方案
  - 观点：数据是国家主权的一部分，发展中国家应保留监管权
  - 行动：拒绝签署《大阪数字经济宣言》，并从口头抗议升级为行动封禁（见下页案例）

现实案例：新兴国家的数据主权武器化

（一）行动过程：封禁 300 余款 App

案例：印度封禁数百款中国 App 事件

发展中国家在面对外部数字平台扩张时，常以国家安全与数据主权为由进行反制。

- **行动过程**：
  - 自 2020 年起，印度以损害主权、国防及国家安全为由，分批封禁 TikTok、微信、UC 浏览器等300 余款中国背景应用

大规模封禁背后，治理逻辑是什么？下帧拆政治与经济考量

现实案例：新兴国家的数据主权武器化

（二）治理逻辑与反思

- **背后的治理逻辑**：
  - **政治考量**：防范本国公民的地理位置、消费偏好、社交网络等核心数据流向竞争对手国家
  - **经济考量**：切断外来巨头数据获取渠道，为印度本土数字企业及部分受扶持美企腾出市场空间
- 在缺乏统一全球规则的当下，数据主权极易被泛化为贸易保护主义的新手段

主权武器化的另一面，是全球治理的老问题（下帧）

跨境数据流动治理存在的问题

1. **传统贸易规则失灵**：
   - WTO 现有框架难以覆盖复杂的实体产业数据，缺乏专项规制
   - 只能参考《服务贸易总协定》（GATS）、2019 年《关于电子商务的联合声明》等现有规则

2. **治理方案缺乏国际共识**：
   - 规则由少数大国主导（承接本节开篇的多极化格局）
   - 广大发展中国家的数字发展权面临被剥夺的风险

跨境数据流动治理存在的问题

3. **个别国家的双重标准**：
   - 对己方要求绝对自由，对他国要求强制本地化（详见下页案例）

4. **大型平台的负面安全事件**：
   - **谷歌**：因透明性问题被罚 4 亿元
   - **Meta**：2023 年因非法数据传输被重罚 91 亿元人民币

现实案例：数据治理中的双重标准现场

（一）对己方：长臂管辖

对比案例：美国的《云法案》vs. 围剿 TikTok

在数据流动的全球博弈中，部分大国的核心诉求并非规则公平，而是我的绝对控制。

- **对己方：极度扩张的长臂管辖**
  - 2018 年出台《云法案》：凡受美国管辖的企业（如微软、苹果），无论数据存于何国服务器，美国政府均有权依法调取
  - *逻辑*：我的企业在全球的数据，我都要看

对己方如此扩张，对别国呢？下帧看双重标准的另一面

现实案例：数据治理中的双重标准现场

（二）对他国：数据本地化

- **对他国：极度保守的数据本地化**
  - 2023–2024 年：以数据被外国政府获取为由，在国会听证会轮番施压 TikTok，最终立法要求其强制出售否则封禁
  - *逻辑*：外国企业在美国收集的数据，绝对不能出境

双重标准当道，治理走向何方？下帧看中国主张

结语：中国在跨境数据治理中的主张

治理碎片化与双重标准当道，中国的回答是什么？

核心理念：拥抱数据，共赢未来

中国愿同世界各国一道，在全球发展倡议框架下深化国际数据合作，依托《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等双边多边合作框架探索区域数据流通。

- 以数据之治助力落实联合国 2030 年可持续发展议程
- 携手构建开放共赢的数据领域国际合作格局，促进各国共同发展进步

本章总结：逻辑架构与核心特征

（一）开放特征与多维属性

核心逻辑：从要素流动到全球治理

本章通过开放—安全—治理三位一体的逻辑，探讨了数据要素在全球化背景下的运行规律。

- **开放特征**：数据流动突破封闭经济的资源约束，借网络效应（梅特卡夫定律）实现价值倍增
- **多维属性**：区分商业数据、原始数据与数据产品，明确数据作为服务贸易新增长极的地位

特征之外，趋势与边界如何？下帧看

本章总结：逻辑架构与核心特征

（二）主要趋势与安全性考量

- **主要趋势**：全球数据流规模激增，2005 年来增长数百倍，但地理分布高度极化、呈中心—外围特征
- **安全性考量**：个人层面的隐私权保障与国家层面的经济安全构成了开放的边界

开放与安全之后，治理格局和中国方案是什么？（下帧）

本章总结：核心悖论与中国方案

（一）核心悖论

- **核心悖论：效率—安全—公平**
  - 数据经济在开放条件下难以达到完美均衡，效率追求往往让位于安全诉求
  - 发达国家凭借先发优势垄断规则，发展中国家面临数字发展权被挤压的风险

悖论之外，全球治理的格局如何？下帧看

本章总结：核心悖论与中国方案

（二）治理格局

- **治理格局：碎片化与俱乐部化**
  - 全球治理尚无统一共识，呈现保护主义（欧）、自由主义（美）与发展主义（新、日）并存的碎片化格局

碎片化格局之下，中国处于什么位置？下帧看

本章总结：核心悖论与中国方案

（三）中国战略位势

- **中国战略位势：从规模优势走向治理引领**
  - **位势**：中国已是全球第二大数据产出国，2025 年有望成为全球最大数据区域
  - **主张**：坚持数据发展主义，完善国内合规三法，积极参与国际规则谈判
  - **愿景**：以数据之治助力可持续发展，构建开放共赢的国际合作格局

从规模优势走向治理引领——本章总结到此，谢谢大家！

谢谢大家！